

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi

Décret n° 2023-1020 ---- portant création de la zone économique spéciale de Fatick

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

- VU la Constitution ;
- VU la loi n° 97-17 du 1^{er} décembre 1997 portant Code du Travail, modifiée ;
- VU la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement ;
- VU la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant partie législative du Code de l'Urbanisme, modifiée ;
- VU la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts, modifiée ;
- VU la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiée ;
- VU la loi n° 2014-10 du 28 février 2014 portant Code des Douanes ;
- VU la loi n° 2007-13 du 19 février 2007 autorisant la création d'une société Anonyme à participation publique majoritaire dénommée APIX-SA, modifiée ;
- VU la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales (ZES) ;
- VU la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les Zones économiques spéciales (ZES) ;
- VU la loi n° 2021-04 du 12 janvier 2021 portant loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires (LOADT) ;
- VU le décret n° 2007-1591 du 31 décembre 2007 portant application de la loi n°2007-13 du 19 février 2007 autorisant la création d'une société anonyme à participation publique majoritaire dénommée APIX SA ;
- VU le décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de l'Urbanisme ;
- VU le décret n° 2017-534 du 13 avril 2017 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité paritaire public-privé ;
- VU le décret 2017-535 du 13 avril 2017 portant application de la loi 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES ;
- VU le décret 2017-1174 du 02 juin 2017 portant application de la loi 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicables dans les zones économiques spéciales ;
- VU le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;
- VU le décret n° 2022-1775 du 17 septembre 2022 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;
- VU le décret n° 2022-1777 du 17 septembre 2022 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et

des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
VU le décret n° 2022-1791 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération ;
SUR le rapport du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération,

DÉCRÈTE :

Article premier. - Création

Conformément aux dispositions des articles 3 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales (ZES) et premier du décret portant application de ladite loi, il est créé une zone économique spéciale dénommée « zone économique spéciale de Fatick ».

Article 2.- Délimitation du périmètre de la zone économique spéciale de Fatick

La zone économique spéciale de Fatick qui couvre une superficie de 1082 hectares, est limitée :

- au nord, par la commune de Mbellacadiaw ;
- au sud, par le village de Niamdiarokh ;
- à l'est, par le bras de mer de Nganssaw et la commune de Loul Sessène ;
- à l'ouest, par le bras de mer du Sine.

Le tableau suivant fixe les coordonnées cadastrales la ZES de Fatick :

COORDONNÉES CADASTRALES DE LA ZES DE FATICK		
PTS	X	Y
ZONE OUEST		
1	346912.1682	1575362.6795
2	346132.0000	1575872.9999
3	345593.0000	1575956.9999
4	344364.9500	1576963.0120
5	343013.0000	1576423.9999
6	345991.0346	1574401.1213
7	345638.0002	1573916.0000
8	343844.0000	1575134.9999
9	343269.0000	1574315.9999
10	342166.0000	1575066.9999
11	341851.0000	1572880.9999
12	342164.0000	1571554.9999
13	342853.0000	1571842.9999
14	342662.0000	1572920.9999
15	344745.0000	1572792.9999
ZONE EST		
16	348267.3100	1576557.1900

17	348975.9700	1575804.9100
18	348923.2600	1575728.1500
19	348083.0800	1576299.7400
20	346435.9200	1574742.2500
21	346550.1300	1574658.7000
22	346270.6500	1574218.6100
23	346348.7900	1574163.0500
24	345848.1000	1573561.0500
25	345677.2900	1573641.7600

Le périmètre de la ZES de Fatick pourra être étendu, par décret, sur des superficies contiguës à ladite ZES.

Article 3.- Vocation de la Zone Économique Spéciale de Fatick

La zone économique spéciale de Fatick a pour vocation la promotion et le développement d'activités économiques, industrielles et de services à valeur ajoutée autour de la filière sel, conformément à la politique des zones économiques spéciales en matière d'industrialisation, d'exportation de produits manufacturés et de substitution aux importations.

Les secteurs d'activités ci-après y sont autorisés :

- la production de sel (brut, lavé) ;
- la transformation de sel (iodation et raffinage) ;
- la transformation agro-industrielle et agro-alimentaire ;
- la transformation des agroressources (intrants à l'industrie, BTP, PVC, matériaux etc.) ;
- la transformation en produits dérivés légers et fins (javel, chlore, soude caustique) et autres produits dérivés plus lourds ;
- la transformation pharmaceutique et le secteur de la santé ;
- la production d'équipements pour la filière sel et autres industries de montage ;
- la production des intrants pour la filière sel ;
- l'industrie de l'emballage, du montage et du conditionnement ;
- les services logistiques de transport, de stockage et d'activités portuaires ;
- l'électronique et les technologies ;
- la production et la distribution d'énergie.

Seules les activités en rapport avec la vocation de la zone économique spéciale de Fatick y sont autorisées.

Par ailleurs, les activités économiques et sociales réalisées par toute entreprise admise dans la zone économique spéciale de Fatick, ne doivent pas :

- contrevenir à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité ou à l'hygiène publique ;
- violer les lois relatives à la protection de l'environnement ;
- présenter des risques pour la santé, la vie des êtres humains, des animaux ou des plantes ;
- enfreindre les droits acquis de propriété privée, notamment la propriété intellectuelle ;
- enfreindre les lois et règlements en vigueur au Sénégal.

Article 4.- Critères spécifiques d'éligibilité des entreprises

Nonobstant les critères définis dans la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales, les entreprises désireuses de bénéficier du statut d'entreprise exonérée de la ZES doivent satisfaire aux critères spécifiques ci-après :

- réaliser un investissement minimal de cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA ou justifier d'un investissement équivalent réalisé par le promoteur/développeur pour le compte de l'entreprise de production dans le cadre de son installation dans la ZES durant les trois (03) premières années ;
- créer au moins cinquante (50) emplois directs durant les trois (03) premières années d'exercice ;
- réaliser au moins cinquante (50) pourcent du chiffre d'affaires à l'exportation ou en substitution aux importations ;

L'Administrateur sélectionne les entreprises éligibles, sur la base d'une combinaison de ces critères, conformément aux objectifs stratégiques de l'État.

Dans les cas où les sociétés ne sont pas en mesure de réaliser au moins cinquante (50) pour cent du chiffre d'affaires à l'exportation ou en substitution aux importations, toute vente sur le territoire douanier national sera assujettie à la taxe supplémentaire de 3% sur cette partie de son chiffre d'affaires comme indique dans la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les zones économiques spéciales (ZES).

Article 5.- Dispositions finales

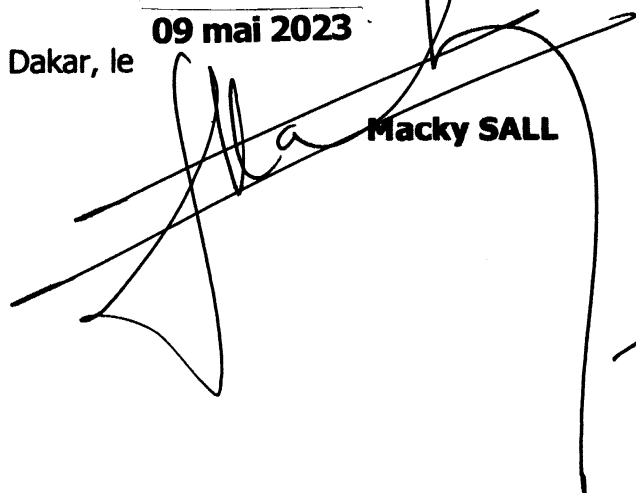
Le Ministre chargé de l'Intérieur, le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé de la Promotion des Investissements, le Ministre chargé de l'Urbanisme, le Ministre chargé du Commerce, le Ministre chargé du Développement Industriel, le Ministre chargé de l'Aménagement et du Développement des Territoires, procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le **09 mai 2023**

**Par le Président de la
République**



**Le Premier Ministre
Amadou BA**



Macky SALL